

সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

(খসড়া)

১৩ মার্চ ২০২৫

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষার অধিকার

৩। সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি হইতে জীবন ও সম্পদ সুরক্ষার অধিকার

৪। ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তা ও তথ্যসূত্র প্রকাশ না করিবার অধিকার

৫। স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের অধিকার

৬। সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীর নিজ প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান

৭। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্মের সুরক্ষার অধিকার

তৃতীয় অধ্যায়: অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদি

৮। অভিযোগ দায়ের

চতুর্থ অধ্যায়: অপরাধ, শাস্তি, ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি

৯। অপরাধ ও শাস্তি

১০। অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর

পঞ্চম অধ্যায়: বিচার, তদন্ত, ইত্যাদি

১১। অপরাধের বিচার

১২। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ

১৩। আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা এবং আপোষযোগ্যতা

১৪। তদন্ত

১৫। মিথ্যা অভিযোগ করিবার শাস্তি

১৬। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

ষষ্ঠ অধ্যায়:

১৭। অস্পষ্টতা দূরীকরণ

১৮। অধ্যাদেশের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

অধ্যাদেশ নং---, ২০২৫

সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ এ জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ, অনুচ্ছেদ ৩৯ এ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং অনুচ্ছেদ ৪০ এ পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে; এবং

পেশাগত কর্মে নিয়োজিত সাংবাদিক/সংবাদকর্মী প্রায়শঃই সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার হন বা উহার আশংকা থাকে; এবং সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর পর্যাপ্ত আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন। যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই অধ্যাদেশ সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(১) ‘অপরাধ’ অর্থ এই অধ্যাদেশ এবং Penal Code 1860 (Act No. XLV of 1860) এর অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ;

(২) ‘অভিযোগকারী’ অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার কোনো সাংবাদিক বা সংবাদকর্মী;

(৩) ‘আইন’ অর্থ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৭ নং আইন);

(৪) ‘আইন প্রয়োগকারী সংস্থা’ অর্থ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ভিডিপি ও কোস্টগার্ডসহ দেশে আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী সরকারি কোনো সংস্থা এবং সশস্ত্র বাহিনীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) ‘উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ’ অর্থ আইনের ধারা ২ (১) এ উল্লিখিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ;

(৬) ‘কমিশন’ অর্থ জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন;

(৭) ‘গণমাধ্যম’ অর্থ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থা এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ডে হইতে পরিচালিত বাংলা, ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্যাটেলাইট ভিত্তিক বা ইন্টারনেট ভিত্তিক কোনো রেডিও, টেলিভিশন বা অনলাইন মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থির ও চলমান চিত্র, ধ্বনি, লিখা, গ্রাফিক্স বা মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে উপস্থাপিত তথ্য, উপাত্ত সংবলিত কোনো সংবাদ বা বিজ্ঞাপন বা অনুষ্ঠান বা আধেয় (Content) প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারকারী বাংলাদেশে নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কোনো সংবাদমাধ্যম বা সংবাদ সংস্থা বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত বাংলাদেশী দর্শক ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারকারী কোনো সংবাদমাধ্যম বা সংবাদ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) ‘সাংবাদিক/সংবাদকর্মী’ অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি—

(ক) সার্বক্ষণিক সাংবাদিক; এবং

(খ) গণমাধ্যমের কাজে নিয়োজিত আছেন এমন কোনো সম্পাদক, সম্পাদকীয় লেখক, নিউজ এডিটর, উপ-সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, ভিডিও এডিটর, ফিচার লেখক, রিপোর্টার, সংবাদদাতা; এবং

(গ) ঋণকালীন সাংবাদিক, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং বিদেশি গণমাধ্যমের প্রদায়ক হিসেবে কর্মরত সাংবাদিক; এবং

(ঘ) গণমাধ্যমের কাজে নিয়োজিত আছেন এমন কোনো কপি টেস্টার, কার্টুনিষ্ট, সংবাদ চিত্রগ্রাহক, গ্রাফিক ডিজাইনার এবং নিবন্ধিত গণমাধ্যমের সংবাদকর্মে নিয়োজিত কর্মী;

(৯) ‘জনস্বার্থ’ অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৩) এ উল্লিখিত জনস্বার্থ;

(১০) ‘জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য’ অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৪) এ উল্লিখিত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য;

(১১) ‘ফৌজদারি কার্যবিধি’ অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(১২) ‘বিধি’ অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৩) ‘ব্যক্তি’ অর্থ কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, ফার্ম, সমিতি, সংঘ বা অন্য কোনো কৃত্রিম আইনগত সত্তা বা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক, বিনিয়োগকারী বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রহিয়াছেন এমন সকল ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৪) ‘সরকারি কর্মচারী’ অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোনো সরকারি কর্মচারী;

(১৫) ‘সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি’ অর্থ কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, কোম্পানির এমন কর্মকাণ্ড যাহা পেশাগত কাজে নিয়োজিত একজন সংবাদকর্মী/সাংবাদিকের জীবন ও সম্পদকে ঝুঁকিপূর্ণ করিয়া তুলে এবং সকল প্রকার অপরাধমূলক ভয়-ভীতি বা হুমকি প্রদর্শন, হয়রানি, হেনস্থা, সার্বক্ষণিক নজরদারি, শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, কাজে বাধা প্রদান, বল প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ, যৌন হয়রানি, অবৈধ আটক, গুম, অপহরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১৬) ‘সংস্থা’ অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৮) এ উল্লিখিত সংস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষার অধিকার

৩। সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি হইতে জীবন ও সম্পদ সুরক্ষার অধিকার।- (১) প্রত্যেক সাংবাদিক/সংবাদকর্মীকে সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি হইতে সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকারের থাকিবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার যথাযথভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

- (২) কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কর্মকাণ্ড করিবেন না বা নিয়োজিত হইবেন না যাহা দ্বারা সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত বা পেশাগত জীবন বা সম্পদের কোনোরূপ ক্ষতি হয়।
- (৩) সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর পেশাগত নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার যথাযথ উদ্যোগ/ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যেন নিবর্তনমূলক কোনো আইন বা বিধি দ্বারা সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত বা পেশাগত জীবন বা সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় বা তাহাদের আইন বহির্ভূতভাবে গ্রেফতার বা আটক না করা হয়।
- (৪) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য সংগ্রহ বা প্রকাশ বা প্রচারের কারণে পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যেন কোনো সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার যথাযথ উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।
- (৫) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য সংগ্রহ বা প্রকাশ বা প্রচারের কারণে পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যেন কোনো ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সরকারি কর্মচারী বা সংস্থা কর্তৃক সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।
- (৬) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য সংগ্রহ কালে বা প্রকাশ বা প্রচারের কারণে দেশের কোনো বিরোধপূর্ণ এলাকায় পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যেন সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৪। ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তা ও তথ্যসূত্র প্রকাশ না করিবার অধিকার।- (১) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত সকল সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং গৃহ, পরিবার ও যোগাযোগের সকল মাধ্যম সুরক্ষিত রাখিবার অধিকার থাকিবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

- (২) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর জীবন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না বা বল প্রয়োগ করিয়া অবৈধভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ, তল্লাশী বা সম্পদ জব্দ করা যাইবে না এবং আইন অনুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, স্বাধীনতা, সুনাম, সম্মান বা সম্পত্তির হানি ঘটে।
- (৩) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মীকে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কর্মচারী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ভয়-ভীতির মাধ্যমে বা জোরপূর্বক শারীরিক বা মানসিক চাপ প্রয়োগ করিয়া তথ্যসূত্র প্রকাশে বাধ্য করিতে পারিবে না।

৫। স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের অধিকার।- (১) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যেন কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কর্মচারী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ভয়-ভীতি বা জোরপূর্বক শারীরিক বা মানসিক চাপ মুক্ত অবস্থায় ও স্বাধীনভাবে এবং অনুকূল পরিবেশে দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হন সে বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যেন সহিংসতা, হুমকি, হয়রানি এবং বিশেষত যৌন হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৬। সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীর নিজ প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।- (১) লিখিত কোনো চুক্তি বা চাকুরির শর্তাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী নিজ প্রতিষ্ঠানে যেন ভয়-ভীতি বা জোরপূর্বক শারীরিক বা মানসিক চাপ মুক্ত অবস্থায় ও স্বাধীনভাবে এবং অনুকূল পরিবেশে দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হন সে বিষয়টি উক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক, বিনিয়োগকারী বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রহিয়াছেন এমন সকল ব্যক্তি নিশ্চিত করিবেন এবং উক্ত বিষয়ের ব্যত্যয় ঘটিলে সাংবাদিক বা সংবাদকর্মী লিখিতভাবে কমিশন বরাবর অভিযোগ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন কোনো অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন অভিযোগটির সত্যতা যাচাই এবং তদন্ত করিয়া উভয় পক্ষের প্রয়োজনীয় শুনানি গ্রহণ পূর্বক বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অভিযোগটি যদি ফৌজদারি অপরাধমূলক হয় তাহা হইলে কমিশন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ ধারা অনুযায়ী অভিযোগটি আমলে গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট এখতিয়ার সম্পন্ন প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করিবে।

৭। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্মের সুরক্ষার অধিকার।- পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যদি সরল বিশ্বাসে কোনো গণমাধ্যমে তথ্য, উপাত্ত, লিখিত বা অডিও বা ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং উক্ত প্রকাশের দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ভিন্ন উদ্দেশ্য প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদি

৮। অভিযোগ দায়ের।— (১) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোনো সাংবাদিক/সংবাদকর্মী সহিংসতার শিকার হইলে তিনি এখতিয়ারাধীন কোনো প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে লিখিতভাবে বা অনলাইনের মাধ্যমে বা তাহার কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এ দায়েরকৃত অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত উক্ত অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের নিকট প্রেরণ করিয়া মামলা দায়েরের নির্দেশ দিবেন এবং ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ জারি করিবেন।

(৩) যুক্তিসংগত কারণে উপধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে উপস্থিত হইয়া বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিবেন এবং আদালত সহিংসতার শিকার সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর শুনানি গ্রহণ করিয়া তদন্তের জন্য আরও ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অপরাধ, শাস্তি, ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি

৯। অপরাধ ও শাস্তি।- কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি করিলে, উহা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রাভেদে অন্যান্য ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যান্য ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০। অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর।- বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত আদালত তদকর্তৃক ধারা ৯ এর অধীন আরোপিত অর্থদণ্ডকে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিচার, তদন্ত, ইত্যাদি

১১। অপরাধের বিচার।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন দায়েরকৃত অভিযোগ এবং অপরাধের বিচার বা কার্যধারার নিষ্পত্তি প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কোন নির্দিষ্ট সীমা থাকিবে না।

১২। ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার, নিষ্পত্তি ও আপীলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধের বিচার বা কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির Chapter XXII অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

১৩। আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা এবং আপোষযোগ্যতা।- এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপোষযোগ্য হইবে।

১৪। তদন্ত।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন দায়েরকৃত অভিযোগ ও মামলা সহকারী পুলিশ সুপারের নিম্নে নহে এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত করা হইবে।

(২) তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির সকল বিধিবিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৫। মিথ্যা অভিযোগ করিবার শাস্তি।- যদি কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মী অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশের অধীন অভিযোগ করিবার আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও আবেদন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৬। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।— এই অধ্যাদেশের অধীন সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির অভিযোগ যদি কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির বিনিয়োগকারী বা প্রত্যেক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট অভিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত সহিংসতা তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত সহিংসতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

[ব্যাখ্যা।- এই ধারায়--

- (ক) ‘কোম্পানি’ বলিতে কোনো সংবিধিক সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং
- (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ‘পরিচালক’ বলিতে উহার কোন বিনিয়োগকারী বা অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

১৭। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- এই অধ্যাদেশের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, আদেশ দ্বারা, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

১৮। অধ্যাদেশের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব।- সরকার এই অধ্যাদেশ যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনে, সময় সময়, আদেশ বা নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যাদেশের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

পরিশিষ্ট ও সংযুক্তি

১. মিডিয়া রিফর্ম কমিশন গঠনের গেজেট
২. মিডিয়া রিফর্ম কমিশন সদস্য কামরুন নেসা হাসানের অন্তর্ভুক্তি গেজেট
৩. <https://rsf.org/en/rsf-s-2021-press-freedom-predators-gallery-old-tyrants->

two-women-and-european

৪. <https://file-rajshahi.portal.gov.bd/uploads/d27e6a32-7dfc-48f1-9b01449228948a00//623/1f7/d78/6231f7d78080d133927337.pdf>
৫. https://moi.gov.bd/sites/default/files/files/moi.portal.gov.bd/files/a22f434a_b3f5_4931_be15_7a56494fb8df/National_Broadcasting_Policy.pdf
৬. সংবাদপত্র মালিকদের মধ্যে কমিশন পরিচালিত জরিপের প্রশ্নপত্র
৭. <https://dfp.portal.gov.bd/site/notices/b0a990eb-091f-454c-a778-a1cbb5c3ad56/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8>
৮. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-437.html?lang=bn>
৯. <https://bscl.gov.bd/site/page/4b941407-3b03-443d-81fa-cec333ed071a/->
১০. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-949.html>
১১. <https://bscl.gov.bd/site/page/0bfe013e-b653-4bf9-a9fc-6ccb76f26833/->
১২. <https://tofeelive.com/en>
১৩. https://pressinform.portal.gov.bd/sites/default/files/-files/pressinform.portal.gov.bd/page/077eb6d2_9c46_44c7_88fc_1abff6cb17b9/2025-03-02-06-10-81da5b24474ae3f08a3f933a670619cb.pdf
১৪. <https://ppinewsagency.com/>
১৫. <https://ena-news.com/>
১৬. <https://unb.com.bd/>
১৭. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-950.html>
১৮. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1261.html>
১৯. প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্ট

২০. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html?lang=bn>
২১. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1457.html>
২২. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html>
২৩. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-132/section-6995.html>
২৪. https://presscouncil.gov.bd/sites/default/files/files/press-council.portal.gov.bd/law/52bb87a5_3b99_418f_99ae_fd3d3616fbd9/Press%20Council%20Act%201974%20gazzatte%20copy.pdf
২৫. গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও প্রস্তাবিত কমিশনের আইনি খসড়া
২৬. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1108/section-42467.html>
২৭. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
২৮. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1457/section-52851.html>
২৯. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11/section-3116.html?lang=bn>
৩০. https://moi.gov.bd/sites/default/files/files/moi.portal.gov.bd/files/67d98ea7_9dca_4565_be79_86b7a3b52cf4/RTI.pdf
৩১. https://moi.gov.bd/sites/default/files/files/moi.portal.gov.bd/files/a22f434a_b3f5_4931_be15_7a56494fb8df/National_Broadcasting_Policy.pdf
৩২. https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/22061_65078.pdf
৩৩. কমিশন প্রস্তাবিত সাংবাদিকতা সুরক্ষা অধ্যাদেশের খসড়া
৩৪. দ্য প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩
৩৫. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-437.html>
৩৬. গণমাধ্যম বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৫
৩৭. https://betar.portal.gov.bd/sites/default/files/files/betar.portal.gov.bd/law/70933be9_530e_4610_a719_aacbae6acea1/Rules&Regulation.pdf
৩৮. বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশনের প্রতিবেদন
৩৯. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-879.html>
৪০. https://btv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btv.portal.gov.bd/policies/e17a1296_6b99_4cb9_8d9e_1c87c68176f2/%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B

O%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%20%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE.pdf

৪১. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-878.html>
৪২. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-879/section-26701.html>
৪৩. <https://www.app.com.pk/>
৪৪. <file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%20%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%20%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6,%20%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AD%E0%A7%AF.pdf>
৪৫. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1278.html>
৪৬. <https://www.ptinews.com/>
৪৭. <https://rsf.org/en>
৪৮. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401083
৪৯. <https://www.presscouncil.nic.in/>
৫০. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2011241422_2016-09_-BUKU_Indonesian_Press_Law_&_Regulations_of_the_Press_Council.pdf
৫১. <https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2016/05/Re-building-Public-Trust-English-final-version-advance-copy-1-May-20162.pdf>
৫২. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1118/section-42694.html>
৫৩. প্রস্তাবিত মিডিয়া কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত করা হলো।
৫৪. https://natlex.ilo.org/dzn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=50620
৫৫. https://mole.gov.bd/sites/default/files/files/mole.portal.gov.bd/elibrary/150c852f_80cb_4d5a_a49a_d093598ad04b/Labour%20Law%202006.pdf
৫৬. বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের সরকারি অনাপত্তিপত্র
৫৭. বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন স্থাপন ও পরিচালনা নীতি ১৯৯৮

৫৮. টেলিভিশনের আবেদনপত্র ও অঙ্গীকারনামা
৫৯. বেসরকারি রেডিও স্থাপন ও পরিচালন সংক্রান্ত তথ্যাদি
৬০. কমিশনের কাছে পাঠানো বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সুপারিশ
৬১. একনজরে বিটিভির বাজেট
৬২. The Tribunal সংবাদপত্রের প্রতিবেদন
৬৩. মিডিয়া তালিকাভুক্ত সংবাদপত্রের পরিসংখ্যান
৬৪. ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স সমবায় সমিতির পরিসংখ্যান
৬৫. ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমিতির পরিসংখ্যান
৬৬. বাসস-এর আয়ব্যয়ের হিসাব
৬৭. ৮ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন মনিটরিং টিমের ২৫তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী
৬৮. The Press Council Act 1974
৬৯. বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩ (২০২২ সাল সংশোধিত)
৭০. ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গণমাধ্যম সংস্কার সম্পর্কিত খসড়া সুপারিশমালা
৭১. ইউনেকো সুপারিশমালা
৭২. রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নীতিমালা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন চলচ্চিত্র সেন্সর-বিধি
৭৩. বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সংবাদপত্রে ফ্রোডপত্র প্রকাশের জন্য ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী
৭৪. সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তি এবং নিরীক্ষা নীতিমালা ২০২২
৭৫. এমআরডিআই থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ
৭৬. একনজরে বিটিভির বাজেট

বিজি প্রেস: ২০২৪-২৫-০০০০-কম-বি—৫০০ বই, ২০২৫। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

